ombudsman
veřejný ochránce práv

Vážený pan
[redacted]

Sp. zn. 14188/2022/VOP/PG
Č. j. KVOP-45571/2022
Datum 22. srpna 2022

Vážený pane [redacted]

obracím se na Vás ve věci Vašeho podnětu, kterým jste si stěžoval, že jste od spolku Rodiny obětí české justice nedostal balíček s hygienou a dále Vám nebyly vydány některé věci z balíku, který Vám posílal Váš strýc (jednalo se o houbičky na nádobí, jelení lůj, sítko na čaj a háčky na zeď).

Váš podnět šetřila i dozorová státní zástupkyně, která ve věci neshledala pochybení.[1] S jejími závěry nesouhlasíte, proto jste se obrátil na mě. Podle Vás houbičky na nádobí zcela jistě spadají pod program zacházení, proto Vám měly být z balíku vydány. Máte za to, že státní zástupkyně nezohlednila ustanovení § 24 odst. 3 zákona o výkonu trestu.[2]

Vaším cílem, stanoveným v programu zacházení, je pracovní zařazení v rámci věznice. V případě, že byste nebyl zařazen do práce, pak máte jako cíl stanoveny brigádnické a úklidové činnosti. Zapojením se do pracovních činností máte upevňovat své návyky.[3]

Píšete, že k úklidovým činnostem se zcela jistě houbičky používají. Uvádíte, že ve věznici jsou houbičky odsouzeným rozdávány a jsou rovněž ke koupi v kantýně. Jedná se však pouze o houbičky malé, o velikosti 45 x 80 mm. Vám ale více vyhovují houbičky, které Vám chtěl v balíku poslat Váš strýc, protože jsou větší.[4]

Státní zástupkyně šetřením zjistila, že jsou Vám ze strany věznice vydávány úklidové prostředky i toaletní papír.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vězeňská služba ČR Vám houbičky k úklidu vydává. Rovněž jsou houbičky ke koupi ve vězeňské kantýně. Program zacházení tedy plnit můžete. Pouze nejste spokojen s velikostí houbiček a vyžadujete dostávat houbičky větší.

Nezpochybňuji, že houbičky lze zařadit mezi potřeby, které jsou určené k úklidu, tedy k plnění Vašeho programu zacházení. Jejich nevydání z balíku od Vašeho strýce však dle mého názoru nijak zvlášť neovlivňuje Váš výkon trestu a plnění programu zacházení. S ohledem na to, že houbičky na nádobí od Vězeňské služby ČR dostáváte, pouze z Vašich

1 Podání ze dne 4. 4. 2022, 15. 4. 2022 a 7. 5. 2022 – vyrozumění ze dne 1. června 2022, č. j. 2 KDT 4013/2022-53.

2 Ustanovení § 24 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

3 Program zacházení stěžovatele ve Věznici Mírov, vytvořen dne 14. 1. 2022, vytištěn dne 23. 7. 2022.

4 Obdobné informace jste uváděl rovněž v dopise ze dne 17. 3. 2022, evidovaném u veřejného ochránce práv ve spise sp. zn. 10068/2022/VOP/PG.

osobních důvodů požadujete dostávat houbičky větších rozměrů, neshledávám ani po doplnění podkladů důvod pro zahájení šetření.

V případě, že trváte na tom, aby Vám byly houbičky z balíku od Vašeho strýce vydávány, pak doporučuji, aby Váš strýc tyto zaslal v balíku, který obsahuje výlučně věci určené k realizaci programu zacházení. V minulosti Vám strýc zaslal houbičky v balíku spolu s jinými věcmi pro osobní potřebu. Zaměstnance Vězeňské služby ČR můžete na Váš program zacházení rovněž znovu upozornit.

Doplňuji, že právo na přijetí balíčku k realizaci programu zacházení může vzniknout odsouzenému potvrzením pověřeným zaměstnancem věznice o umožnění zaslání a používání dalších věcí, pokud tyto věci nebudou v rozporu s účelem výkonu trestu a nebudou narušovat pořádek v ubytovacím prostoru.[5] Vnitřní řád pro odsouzené Věznice Mírov stanoví, že balíček k realizaci programu zacházení musí být předem evidován, schválen a povolen vydáním příslušného potvrzení, i se stanovením druhu a rozsahu obsahu na základě povolení speciálního pedagoga.[6]

Co se týká Vašich stížností, že Vám věznice nevydala jelení lůj, státní zástupkyně ve vyřízení stížnosti uvedla, že s ohledem na Vaše žádosti týkající se nutnosti promazávat si obličej mastí Vám vychovatel v květnu roku 2022 poskytl tyčinky jeleního loje i hydratační krém. Toto nijak nerozporujete. Lze tedy mít za to, že Vězeňská služba ČR původní stav, na který jste si stěžoval, napravila. Z dopisů nevyplývá, že byste měl od lékaře předepsaný konkrétní krém.

Lze předpokládat, že sítko na čaj a háček na zavěšení ručníku Vám mohou být zaslány v rámci nárokového balíčku dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o výkonu trestu, pokud neexistuje důvod, proč byste tyto věci nemohl převzít.

S ohledem na výše uvedené tedy ani v této části Vaší stížnosti neshledávám důvody pro zahájení šetření.

Domníváte se, že ze strany Vězeňské služby ČR je diskriminován spolek Rodiny obětí české justice, protože balíček od tohoto spolku Vám vydán nebyl, avšak tzv. sociální balíček od spolku Armáda spásy jste obdržet mohl.

K tomuto se Mgr. Jana Gregorová, ředitelka odboru právního, vyjádřila již v předchozích dopisech. Z Vámi zaslaných podkladů bylo možné zjistit, že balíček od spolku Rodiny obětí české justice jste nemohl přijmout, protože jste v době, kdy Vám byl balíček doručen do věznice, nesplňoval podmínky pro jeho vydání. V této době jste ještě neměl potvrzení

5 Ustanovení § 8 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 39/2012, o postupu při povolování, příjmu, evidenci, kontrole a výdeji balíčku obviněným, odsouzeným a chovancům, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NGŘ č. 39/2012“).

6 Ustanovení čl. 18, přijetí balíčku, odst. 15 Vnitřního řádu pro odsouzené Věznice Mírov ze dne 14. 12. 2021, č.j. VS-219935-1/ČJ-2021-803632-GŘ.

o možnosti balíček přijmout.[7] Ředitel věznice v této věci komunikoval i se spolkem Rodiny obětí české justice a důvody nepřijetí balíku jim sdělil.[8]

Státní zástupkyně navíc dospěla k závěru, že balík Vám od spolku nebyl vydán zřejmě i z toho důvodu, že byl nesprávně označen. Balík byl označen jako „H“, tedy hygienický balík. Hygienický balíček mohou přijmout obvinění ve výkonu vazby, nikoli osoby odsouzené.[9] Proto Vám hygienický balíček věznice jako odsouzenému nevydala. Ve vyřízení stížnosti však nevyloučila, abyste případně nějaké hygienické potřeby dostal v nárokovém balíčku, jakmile Vám bude vydáno potvrzení na jeho přijetí.

Mám za to, že důvody, proč jste balík nemohl přijmout, Vám byly sděleny. S ohledem na výše uvedené tedy považuji Vaši stížnosti týkající se balíku od spolku Rodiny obětí české justice za vyřízenou.

Ke změnám spisové značky, pod kterou jsou Vaše dopisy evidovány, uvádím, že Vaše věc je nyní vyřizována pod sp. zn. 14188/2022/VOP/PG.

Předchozí spisy (sp. zn. 2393/2022/VOP/PG a sp. zn. 10068/2022/VOP/PG) se považují za vyřízené a uzavřené, neboť jste nesplnil náležitosti podnětu, případně nebyly shledány důvody pro zahájení šetření. V obou ukončených věcech jste byl informován, že se Vaším dopisem nebudu zabývat a že se na mě můžete obrátit s novým podnětem.

V příloze Vám vracím program zacházení. Vzhledem k tomu, že ve stejné věci jste se na mě obrátil opakovaně, přičemž ani po doplnění podkladů jsem neshledal důvody pro zahájení šetření, považuji tímto Váš podnět za vyřízený.

S pozdravem

JUDr. Stanislav Křeček
veřejný ochránce práv

Příloha
Program zacházení – originál

7 Dopis ze dne 28. dubna 2022, č. j. KVOP-27930/2022, sp. zn. 10068/2022/VOP/PG.

8 Dopis stěžovateli od spolku Rodiny obětí České justice ze dne 18. 2. 2022, evidovaný ve spise 10068/2022/VOP/PG.

9 Srov. ustanovení § 3 a § 7 NGŘ č. 39/2012.